

房产网络司法拍卖中不在公告范围的独立柴房 是否属于房产从物的认定

——黄某某诉梁某某物权确认案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广西壮族自治区柳州市中级人民法院(2023)桂02民终2609号民事判决书

2. 案由：物权确认纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):黄某某

被告(被上诉人):梁某某

【基本案情】

2012年,梁某某从单位分得产权型保障性集资房(以下简称案涉房屋)。

梁某某经与同幢楼其他5位业主协商后，通过竞标并补差价1.2万元给其他业主的方式获得该楼栋一楼面积最大的柴房，即争议柴房。2016年9月，案涉房屋登记发证，载明的建筑面积为127.61m²；争议柴房未办理不动产权证。

2022年6月，梁某某因他案被法院在淘宝网上挂网拍卖案涉房屋；7月，黄某某以31.9万元竞得。法院裁定案涉房屋变更登记至买受人黄某某名下。2023年2月，黄某某办理了案涉房屋的不动产权证。

黄某某认为，争议柴房为案涉房屋的从物，从物的管理使用权应随主物案涉房屋一并转让，为此提起本案诉讼。

【案件焦点】

1. 争议柴房是否为案涉房屋的从物；2. 黄某某通过网络拍卖竞买取得案涉房屋后，是否当然取得争议柴房的管理使用权。

【法院裁判要旨】

广西壮族自治区柳城县人民法院经审理认为：关于黄某某竞买的房价款是否包含争议柴房的价款。首先，司法拍卖的标的物介绍的标的为案涉房屋，建筑面积127.61平方米，规划用途为住宅，房屋现状的内容未明确有争议柴房；其次，竞买公告亦明确公开拍卖的是案涉房屋，该房经柳城县税务局询价，结果为319025元；最后，黄某某以319000元竞得案涉房屋，过户后，该房的不动产权证上载明的建筑面积为127.61平方米。故，黄某某竞买的房价款不包含争议柴房的价款。

关于黄某某竞买取得案涉房屋后是否当然享有争议柴房的管理使用权。首先，黄某某竞买的房价款不包含争议柴房的价款，亦未就争议柴房另支付钱款；其次，争议柴房未办理产权证，系梁某某以柳城县某单位职工的身份参与单位集资房建设分得案涉房屋，再与楼栋其他业主协商补足差价后才取得争议柴房的管理使用权，并对柴房进行了装修，该柴房既具有福利性质又有区别于其他柴房的价值性；最后，从各柴房独立设计及使用情况来看，各住户独自拥有所选定柴房的管理使用权，独自装修各自使用，空间上相互独立，并不属于《中

《中华人民共和国民法典》第二百七十三条规定的建筑物专有部分以外的共有部分，亦不属于案涉房屋的从物。故，黄某某竞买取得案涉房屋并不当然获得争议柴房的管理使用权。

因黄某某未支付争议柴房的房价款，该柴房不属于业主的共有部分或案涉房屋的从物，黄某某竞买取得案涉房屋后并不当然对争议柴房享有管理使用权，故其要求梁某某腾空、移交争议柴房并支付占有使用费，无事实和法律依据，不予支持。另，黄某某提交的高某某、戴某某案与本案案情不同，本案不能当然参考该案例进行裁判。

广西壮族自治区柳城县人民法院依照《中华人民共和国民法典》第二百七十一条、第二百七十三条、第三百二十条、第五百九十五条及《最高人民法院关于人民法院民事执行中拍卖、变卖财产的规定》第九条规定，判决如下：

驳回黄某某的全部诉讼请求。

黄某某不服一审判决，提起上诉。

广西壮族自治区柳州市中级人民法院经审理认为：一审认定争议柴房不属于案涉房屋的从物并无不当，予以维持。另外，案涉房屋司法拍卖的标的物介绍及所附的房屋现状图并不包括争议柴房，黄某某获得的不动产权证上载明的建筑面积亦与拍卖公告介绍完全一致，应认定争议柴房已被明确排除在交易范围之外，即便争议柴房认定为“从物”，本案亦应属于《中华人民共和国民法典》第三百二十条规定的“但书”的情形，即当事人已将“从物”明确排除在交易范围之外。因此，黄某某竞买取得案涉房屋后并不能当然享有争议柴房的管理使用权。

黄某某提交的“许某某”案例不属于双方当事人已将“从物”明确排除在交易范围之外的情形，而“高某某”案例属于于业主基于共同管理共有部分而独占的使用权是否与房屋一并转让的情形，本案的争议柴房规划之初就存在，并非业主基于共同管理共有部分而独占的使用权，故本案与该两个案例的情形不一致，对黄某某认为一审违反类案同判原则的主张不予采信。

广西壮族自治区柳州市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》

第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案是对网络司法拍卖标的物主从物划分不当理解引发的物权确认纠纷案件。因争议柴房属于案涉房屋业主的财产，但是在构造、功能上是独立的，双方对该柴房是否属于案涉房屋的从物，即竞买人竞得标的房产是否当然取得柴房的权利产生争议。根据《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）第三百二十条规定，从物是指非主物的组成部分，但为了辅助主物的经济用途而存在，并与主物同属一人的独立物。从物认定规则的核心，在于判断某一独立物是否辅助另一独立物发挥效用，并据此确定权利变动、处分效力等问题。申言之，需要综合判断二者的功能关联性、空间关联性、物理独立性、归属统一性以及当事人约定等几个方面。而在本案中，争议柴房经过司法网拍这一特殊情形，还需要辅以判断司法网拍时具体的公告范围。

一、从房产网络司法拍卖的性质来分析独立柴房是否为从物

其一，不动产主从物一般交易规则。界定主物从物关系的意义在于，法律没有相反规定或者当事人没有相反约定时，主物所有人处分主物时，效力及于从物，如转移主物所有权，则从物所有权亦随之转移。在买卖中交付主物，应当随同交付从物。在当事人有特别约定的情况下，主物与从物的处理采取“约定优先”原则，即当事人的特别约定优先于法定规则，同时，特别约定需明确具体，不得违反法律强制性规定或公序良俗，即使存在特别约定，仍需明确从物的法律属性；在当事人没有特别约定的情况下，因标的物主物不合同约定解除合同的，解除合同的效力及于从物，反之则不能；若对主物所有权为一定限制，则限制亦及于从物，如主物设定抵押，及于从物；在分割财产（如分家析产）时，从物随同主物分割，以贯彻物尽其用原则。

其二，网络司法拍卖是一种特殊的买卖方式。首先，根据《最高人民法院关于人民法院网络司法拍卖若干问题的规定》（以下简称《网拍规定》）第一条规定，司法拍卖是指人民法院依法通过互联网拍卖平台，以网络电子竞价方

式公开处置财产的行为。其是有权机关基于国家强制力对特定当事人的财产实施的拍卖行为，是带有公权力性质的财产执行与带有“私行为”性质的拍卖的结合，其性质是实现财产变现的一种强制行为，是人民法院在执行工作中将被执行财产强制通过拍卖的形式进行价值变现，以实现申请执行人法律文书确定的权利。其次，通过司法拍卖公告对外公布标的物详情、竞买事项等信息，其实质属于要约邀请，竞买人参与拍卖进行报价是要约，拍卖人确认竞买人竞价胜出拍得拍卖物是承诺。同时，司法拍卖是公权力行为，其中拍卖公告具有法律文书的性质，具有规范性、严格性、严肃性、稳定性，因此不允许有隐语暗示、多种解释、可变更性、可协商性，对于拍卖标的表述也遵循这样一个基本原则。拍卖公告具有合法性，应当表述准确，言简意赅，通俗易懂，反映出公告文书的基本特点。《网拍规定》也明确规定，拍卖公告要明确前置程序，即拍卖行为的法定程序，公众的告知程序，对于拍卖标的的内容、时间、价格等因素告知公众，明确要约邀请程序，对拍卖标的的瑕疵说明程序。让参与人充分掌握拍卖标的的情况，保证拍卖公告的合法性、时效性、真实性、规范性。

实践中，竞买人竞价胜出，拍卖机构确认，拍卖公告的内容即成为双方确定拍卖标的物的重要依据。拍卖公告会明确拍卖对象，并对拍卖对象的关键信息、特征进行介绍，通过公告即可判断标的物的具体情况。而拍卖过程则是围绕拍卖标的的竞价展开，且仅限拍卖标的，不包含其他。拍卖确认则是对竞价胜出者竞得拍卖标的结果的认可。上述拍卖公告、拍卖过程、拍卖确认的一系列过程，构成拍卖标的的排他性，不在拍卖公告之列的物品不能成为竞价并竞得的对象。

具体到本案中，拍卖公告详细公布了案涉房屋的产权情况、房屋坐落、建筑面积、房屋现状图、询价结果等信息，但并不包含争议柴房；拍卖中，竞拍者仅围绕拍卖标的物案涉房屋进行竞价；结果上，黄某某以30余万元竞得，与询价结果几乎一致，法院在拍卖成功后裁定变更登记的对象也仅限于案涉房屋，故结果上看标的物所有权的转移也不包含争议柴房，即黄某某仅支付了案涉房屋的价款。足见，本案司法拍卖对象仅限于案涉房屋，并未把争议柴房作为案涉房屋的从物纳入拍卖对象。

其三，约定处置从物的例外。《民法典》第三百二十条规定：“主物转让的，从物随主物转让，但是当事人另有约定的除外。”退一步说，即便独立柴房属于从物，根据司法拍卖的一系列程序，都仅涉及房屋本身，明确柴房并不在拍卖的范围，属于《民法典》第三百二十条规定的“但书”情形，应当认定为在交易范围之外。

二、从拍卖房产的取得方式及登记现状来看独立柴房是否为从物

房产的取得方式有多种，自建房、购买商品房地、单位集资建房等，本案即为单位集资建房。不论哪种取得方式，除《民法典》第二百二十九条至第二百三十一条规定的三种特殊情况外，均需依法登记后才能发生物权变动的法律效力。单位集资建房不在三种特殊情况之列，理应适用登记的公示方式。但单位集资建房又有其自身特点，从房产取得之初来看，其具有身份性、福利性、保障性等特性，若是产权型单位集资建房，可能在上市交易方面还会受到限制。但无论如何，其在房产登记的内容上，均会体现权利人、共有情况、坐落、性质、用途、面积、房屋结构图等关键信息，这些共同构成此房屋区别于他房屋的唯一性。同时，从房产登记上也能看出该房屋是否有附属物等。本案中，从取得方式来看，案涉房屋是柳城县某单位的单位产权型保障性集资房，梁某某作为某单位的职工，根据住房分配方案，依据积分多寡，并补足楼层差价而分得案涉房；而争议柴房是房屋分配之后，梁某某通过与该楼栋业主另行协商（非依据住房分配方案）通过竞价补差价给其他业主方式获得。从产权登记来看，房屋交付使用后，登记发证，证上载明的房屋坐落、具体面积、房屋结构图等仅指向案涉房屋，并不包括争议柴房；实际上，争议柴房至今都未办理产权登记。因此，从所有权取得方式及其登记现状等来看，案涉房屋和争议柴房基于不同方式、不同时间、不同性质而取得，争议柴房并非作为案涉房屋的从物随主物所有权变动同时取得，无法得出争议柴房是案涉房屋从物的结论。

三、从房屋的设计、法律规定及使用等方面来判断独立柴房是否为从物

实践中，很多楼盘，尤其是单位集资建房，往往把一楼设计成车库/柴房，或者在楼房旁边合适位置另行建造车库/柴房，用于业主停放车辆、堆放杂物，

这类房产最大的特点是在空间上、构造上和其他房屋不具有依附性，并非某套房产必不可少的部分，与飘窗、阳台、入户花园等这些和特定房屋构造上紧密相连的属于赠送性质的建筑结构有着本质区别。参照《民法典》第二百七十五条对车位、车库归属问题的规定，仅是明确占用业主共有的道路或者其他场地的汽车车位属于业主共有，对规划用于停放汽车的车位、车库，未直接规定权属，而是原则上赋予当事人协议处理的权利。据此，业主的房屋与车位并不当然构成主物与从物的关系。而实践中柴房的权属情况往往更为复杂，有的独立柴房可以办理产权登记，有的则不能；有的独立柴房是特定房产的“赠品”，随房产买卖、交付，有的则另行单独买卖、交付……因此，要根据实际情况具体认定。本案中，争议柴房虽然与案涉房屋属于隔层上下楼关系，但柴房仍系单独设计，且在空间上与该楼栋的所有房产不具有依附关系，不具有从物附着于主物的事实状态。从管理使用上，系由柴房所在楼栋业主在各自拥有的房产之外各自独立管理使用。因此，从法律规定和实践情况来看，亦不能得出独立柴房是特定房屋从物的结论。

编写人：广西壮族自治区柳城县人民法院 韦生军 韦文武 游东彦